

0001778-26.2018.8.26.0470
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FABIO FERNANDES LIMA
Comarca: Porangaba
Foro: Foro de Porangaba
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 31/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de
Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JORGE LUIZ VIEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA

Vistos.

JORGE LUIZ VIEIRA, BOANERGES ANTUNES DOS SANTOS, RODRIGO ANTUNES DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Porangaba
Foro de Porangaba
Vara Única
RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001778-26.2018.8.26.0470 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001778-26.2018.8.26.0470
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 31/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de
Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JORGE LUIZ VIEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA

Vistos.

JORGE LUIZ VIEIRA, BOANERGES ANTUNES DOS SANTOS, RODRIGO ANTUNES DOS SANTOS estão sendo processados como incurso no artigo 155, §4º, I e IV, na forma continuada, e EDVALDO RODRIGUES como incurso no artigo 180, §1º, todos do Código Penal.

Os réus foram regulamente citados e apresentaram resposta à acusação, sendo a denúncia recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados.

Em memoriais escritos, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal. Por suas vezes, as Defesa pediram a absolvição dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de furto qualificado e receptação.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

A materialidade esta comprovada pelos boletins de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06 e auto de entrega de fls. 08, pelo relatório de investigação de fls. 196/203, pelos laudos periciais de fls. 207/223, 307/314 438/467, pela nota fiscal da venda da resina (fls. 477), bem como pela prova oral coligida.

REGINALDO LOPES FERREIRA declarou que na época dos fatos trabalhava ajudando a empresa vítima nas rondas de fiscalização e tentar evitar os furtos que ocorria no local. Informou que o talhão 110 era na beira da estrada e verificaram que dentro do talhão havia saquinhos de resina retirados das árvores e jogados no chão, constatando que a resina dos saquinhos tinha sido subtraída. Disse que depois seguiram rastros de pneus que saíam dali e iam até o talhão 124, onde também havia sido subtraída resina da mesma forma. O rastro terminava na estrada principal da fazenda, na localidade do Bairro Sarandi. Confirmou também o furto ocorrido no dia 31 de julho de 2018, com o mesmo modus operandi (essência do depoimento fls.688/689).

No mesmo sentido as declarações da testemunha FRANCILEUDO SOARES SÁ, a qual acrescentou que foram subtraídos, no furto ocorrido no dia 28 de agosto de 2018, no talhão 234, aproximadamente 1.600 kg de resina, esclarecendo que contavam por "faces", ou seja, cada saquinho tinha 1 kg de resina, sendo que havia 1.600 saquinhos rasgados (essência do depoimento fls.688/689).

As testemunhas SILVIO, DOS SANTOS CORREIA e ALEXANDRE FERREIRA LEITE, que trabalhavam para a empresa vítima, confirmaram os furtos descritos na denúncia.

YARA SOARES, por sua vez, informou que é funcionária da empresa Resipim, sendo responsável pela compra de resinas. Disse que no ano de 2018 o réu EDVALDO ligou para ela ofertando 12 tambores de resina, tendo ela adquirido o produto. Disse que a aquisição foi feita com nota fiscal fornecida pelo acusado em nome de seu filho

Bruno. Declarou que no dia da aquisição ele ligou fazendo a cotação da carga, ela disse o valor e ficou com a carga. Afirmou que é uma médica de 200 kg por tambor, ou seja, aproximadamente 2.500 kg. Afirmou que EDVALDO prestava serviços por fretes para resineiros (essência do depoimento fls.688/689).

Por fim, o policial LUIZ AFONSO VIEIRA narrou que foi designado para fazer a investigação dos furtos de resina que estavam ocorrendo no complexo florestal de resina em Guareí. Então passou a ir a todos os locais onde houve os crimes. Até a metade de 2018 as características do modo de agir demonstravam que havia um mesmo grupo agindo. Porém, a partir do mês de julho de 2018 suspeitou-se que um novo grupo começou a agir porque havia o rastro do veículo utilizado não era mais o mesmo e o modo de agir era completamente diferente. Isso, porque os saquinhos em que se coletava a resina passaram a ser arrancados totalmente e jogados no chão, o que não ocorria nos anteriormente. A primeira vez que surgiu o nome dos réus foi através de uma denúncia na delegacia de Guareí, onde uma pessoa disse que Boanerges, dois filhos deles, Jorge e Cleberton estavam furtando resinas no complexo florestal, utilizando um veículo GM Ipanema cor azul. Foi até a casa de Boanerges e viu que no corredor havia bastante tambores de resina. Posteriormente, por ocasião de um dos furtos investigados, duas pessoas se dirigiram até a portaria do complexo e disseram que encontraram a Ipanema azul do investigado furtando resina e ainda o perseguiram. Elas marcaram a placa do veículo e entregaram na portaria. Logo em seguida verificaram que de fato tinha havia furto em um dos talhões. Na sequência, a empresa vítima montou uma equipe de vigilância que começou a rondar a floresta. Em uma destas vigilâncias eles se aproximaram de algum veículo e os ocupantes efetuaram disparo de arma de fogo para espantar os vigilantes. O delegado montou equipes de policiais para fazer a ronda e o declarante foi nestas equipes. No segundo dia receberam anúncio da torre de vigia de que num local estava havendo movimento de veículo. Foi até lá, parou o ficou observando, constatando que havia pessoas no local, aguardando elas entrarem no veículo, podendo observar que elas extraíam resina das árvores, colocavam nos tambores para colocar no veículo. Quando eles iam entrar no carro fez a abordagem, sendo os réus Boanerges, Jorge e o filho de Boanerges, todos com bastante resina pelo corpo e com todos os equipamentos necessários para fazer a coleta de resina. Depois foram encontrados três tambores de resina que eles haviam coletado. Esclareceu ainda que na sequência foi na casa de Boanerges e lá encontrou placas do complexo Florestal São Pedro, que identificavam os talhões, inclusive de um que tinha sido efetivamente furtado. A perícia foi chamada, que em perícia constatou que os rastros do veículo eram os mesmos dos sete furtos ocorridos da metade do ano até a data da prisão. Em relação ao réu EDVALDO, encontrou junto com Boanerges um tipo de recibo no qual estava indicado serviço de resina. O acusado disse que era uma contratação de frete de resina para que EDVALDO levasse até a empresa adquirente. Falou com EDVALDO, que confirmou o frete, dizendo que Nilson Vieira que tinha indicado BOANERGES para EDVALDO. Este disse que recebeu apenas o valor do frete, porém a nota fiscal foi levada por EDVALDO em nome de seu filho Bruno (essência do depoimento fls.688/689).

A testemunha de defesa NILSON disse que indicou EDVALDO para BOANERGES para fazer o frete de resina.

Os réus BOANERGES, JORGE e RODRIGO negaram os fatos a si imputados.

Como se vê, em que pese a negativa dos réus, os fatos restaram devidamente comprovados por todas as provas colhidas em juízo.

Os réus foram presos em flagrante pelos policiais. Não restando dúvidas sobre materialidade e autoria.

Anoto que não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou testemunhas tivessem motivos para atribuir injustamente a autoria dos delitos ao acusado, até porque a versão por eles apresentada foi ratificada pelos demais elementos

colhidos.

Os depoimentos colhidos são provas absolutamente idôneas e trouxeram dados bastante relevantes acerca da materialidade e da autoria dos fatos.

Lembremos que em se tratando de delitos como o furto, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar: "PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como o presente, do chamado delito sem violência, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização do acusado.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão: "PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Além disso, a jurisprudência, quanto ao delito de furto, já deixou assentado que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (JUTACRIM 89/423 - Rel. Segurado Braz).

Por fim, também ficaram demonstradas as qualificadoras previstas no artigo 155, §4º, inciso I e IV, pela farta prova oral produzida nos autos.

Sendo assim, não resta dúvida de que nos dias, horários e local descrito na denúncia, os denunciados subtraíram bens pertencentes à vítima.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

Réu Boanerges - art. 155 §4 I e IV CP

O acusado é primário (fls. 643/645). Nesse contexto, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, não havendo elementos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Por força da continuidade delitiva, sabendo que foram ao menos seis furtos, conforme demonstra o conjunto probatório, majoro a pena de 2/3, perfazendo-se 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Não se vislumbram agravante ou atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição da pena.

Réu Jorge - art. 155 §4 I e IV CP

O réu é reincidente (fl. 646/647). Deixo, contudo, de aumentar a pena base para não causar "bis in idem" com a agravante da reincidência. Fixo, pois, a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Aumento a pena em 1/6 em razão da reincidência do acusado (fls. fls. 114/117 processo nº 0000562-39.2018.8.26.0079), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva, sabendo que foram ao menos seis furtos, conforme demonstra o conjunto probatório, majoro a pena de 2/3, perfazendo-se 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de diminuição da pena.

Réu Rodrigo art. 155 §4º I e IV

O acusado é primário (fls. 640/642). Nesse contexto, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, não havendo elementos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Por força da continuidade delitiva, sabendo que foram ao menos seis furtos, conforme demonstra o conjunto probatório, majoro a pena de 2/3, perfazendo-se 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Não se vislumbram agravante ou atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição da pena.

Réu Edvaldo - art. 180 § 1º

O acusado é primário (fls. 648/648). Nesse contexto, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, não havendo elementos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravante ou atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Os crimes imputados aos denunciados foram praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entendendo preenchidos os requisitos do artigo 44, "caput" e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução, pelo prazo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, nos moldes do artigo 46 e seguintes do Código Penal, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, por entender ser a medida que se mostra mais recomendável à prevenção, reprovação e reeducação do sentenciado para cada um dos réus, Boanerges e Rodrigo; pelo prazo de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa ao réu Jorge; e pelo prazo de 02 (dois) anos e pagamento de 10 dias-multa ao réu Edvaldo.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o

regime inicial de cumprimento será o aberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR BOANERGES ANTUNES DOS SANTOS e RODRIGO ANTUNES DOS SANTOS, ao cumprimento da pena, para cada um, de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I e IV, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal; ao cumprimento da pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I e IV, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal; ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I e IV, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal.

Deixo de fixar reparação civil ao ofendido, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado - 8ª. Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 - p. 691 - nota 56-A).

Os réus se insatisfeitos com a decisão, poderão recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publique-se;intimem-se; comunique-se

Porangaba, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA